

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

ENTRE :

Monsieur Franklin Nkokam Ngongang

Ci-après dénommée le « Client »

D'une part

ET

Madame/Monsieur _____

Né(e) le _____ à _____

De nationalité _____

Demeurant _____

CNI N° : _____

Ci-après dénommé(e) le « Prestataire »

D'autre part

Ci-après individuellement ou collectivement dénommé(s) la ou les « Partie(s) »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le Client a une activité d'ingénieur de logiciel informatique.

Dans le cadre de cette activité, le Client a proposé au Prestataire, qui déclare bénéficier d'un savoir-faire et d'une expertise en ce domaine, de lui confier des missions de :

- Créer la fonctionnalité de login pour l'application hockshi donc la location git sera envoyer par email ou dans le Cahier de Charges. Cette fonctionnalité permet a un utilisateur de type administrateur de login dans le système, et ajouter des items(articles) a vendre dans la base de données a travers une interface web.
- Créer le Dashboard qui permet de visualiser les items dans la base de données sur une page. Le Dashboard exposera ces items(articles) grouper par catégorie. Sur chaque categorie, les items de cette categorie vont s'afficher.
- Le code pour tester la fonctionalite de login, et aussi la fonctionalite de visualisation du dashboard. Ce code de test sera placer dans le repertoire test.
- La documentation dans le code de chaque fonction, classes, répertoire, fichier ou artefacte ajouter dans le repository git concernant ce projet.
- Une documentation readme des changements, ajouts qui ont été effectuer sur le projet, et aussi comment démarrer un docker container pour la base de données, et aussi comment lancer le serveur.

, ce que le Prestataire a accepté.

Le Prestataire déclare disposer de la compétence, de l'expérience, de l'organisation, des moyens en personnel et en matériel suffisants pour répondre de manière satisfaisante aux besoins du Client. Il affirme pouvoir fournir les services demandés avec succès, dans les délais impartis et conformément aux conditions du présent contrat ainsi qu'au cahier de charges dont il déclare avoir pris connaissance.

Les Parties sont convenues, aux termes des présentes, de définir les conditions et modalités de leur collaboration dans le cadre du présent Contrat.

Les Parties déclarent qu'elles ont eu le temps et l'opportunité d'échanger entre elles toutes les informations nécessaires pour négocier et conclure le présent Contrat,

1. Description et exécution des Services

1.1 Description des Services

Dans le cadre de l'exécution du Contrat, le Client confie notamment au Prestataire la réalisation des Services suivants :

- 1.1.1 Création d'un *Dockerfile* : Ce Dockerfile permettra de créer à volonté sur docker un docker container de type mariadb, ou mysql qui hébergera la base de données. Cette dite base de données permettra à l'application hockshi de se connecter pour y accéder aux données contenu.
- 1.1.2 Création d'une route pour le login(/login) : Cette route une fois accéder dans le navigateur affichera un formulaire de login contenant un champ pour l'email, et un autre champ pour le mot de passe. L'utilisateur entrera son email et son mot de passe. Le formulaire sera soumis au serveur. Le serveur vérifiera l'email, ensuite le mot de passe en utilisant des « prepared statements » de nodejs et mariadb ou mysql2. Si le login est correct, un code de vérification à utilisation unique(6 à 8 chiffres/lettres maximum) sera générer et envoyé par email(One Time Password, ou One Time Passcode), à l'utilisateur par email. L'utilisateur devra donner le code correct pour qu'il/elle ait accès au dashboard.
- 1.1.3 Création d'une route dashboard(/dashboard) : Elle permettra de visualiser les items(articles) dans la base de données par catégorie. Chaque catégorie sera un lien. Lorsque l'utilisateur cliquera sur le lien, une page pop-up apparaîtra qui contiendra la liste des items sous cette catégorie. Un utilisateur qui n'est pas login ne pourra pas accéder au dashboard. Il/elle sera redirigé vers une page de login.
- 1.1.4 Le code pour tester la fonctionnalité de login, et aussi la fonctionnalité de visualisation du dashboard. Ce code de test sera placé dans le répertoire test.
- 1.1.5 La rédaction d'un manuel de documentation en format « Markdown » qui élabore les classes, fonctions, fichiers ou artefacts qui ont été créés et conçus pour ce projet. Le manuel de documentation :
 - 1.1.5.1 listera les instructions nécessaires pour lancer le docker container pour la base de données
 - 1.1.5.2 les instructions comment lancer le serveur local nodejs de l'application.
 - 1.1.5.3 Les instructions pour lancer les tests écrites se trouvant dans le répertoire test.
- 1.1.6 Le détail des Services confiés au Prestataire et leurs modalités de réalisation seront précisés dans le Cahier de charges ou par tout autre moyen écrit, notamment par courriel/email.

1.2 Réalisation des Services

Le Prestataire choisit librement les modalités pratiques et organisationnelles selon lesquelles il réalise les Services, sous réserve de les exécuter conformément aux règles de l'art. Il est ainsi notamment seul juge des moyens matériels qu'il décidera d'affecter à leur réalisation. Il est entièrement et exclusivement responsable de ces moyens et, plus généralement, des modalités pratiques de leur réalisation, dont il assure la maîtrise complète. Pour les besoins de l'exécution des Services, le Prestataire pourra être amené à avoir recours à des moyens matériels spécifiques dont l'utilisation sera décidée d'un commun accord entre les Parties.

Les Parties conviennent de se réunir par tous moyens utiles de manière régulière afin d'assurer un suivi de la réalisation des Services.

2. Conditions financières

2.1 Prix, facturation

En contrepartie de la réalisation des Services visés à l'article « *Description des Services* », le Prestataire percevra une rémunération convenue et acceptée pour un montant de :

35000 fcfa soit trente cinq mille francs cfa.

Le Prestataire adressera ses factures au Client par tout moyen utile et notamment par email. Sauf mention contraire sur les factures, elles sont payables dans un délai maximum d'un mois à compter de leur émission.

2.2 Frais et dépenses liés à l'exécution des Services

Les frais engagés personnellement par le Prestataire dans le cadre de l'exécution des Services resteront à sa charge exclusive. Ils ne pourront faire l'objet de remboursement que sur accord préalable écrit et sur présentation de justificatifs probants.

Le prestataire est seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent, le cas échéant, en relation avec la réalisation des Services. La responsabilité du Client ne pourra en aucun cas être engagée à ce titre.

2.3 Le Prestataire s'engage à n'utiliser les informations, documents, données et, plus généralement, tous les éléments qui pourront lui être transmis dans le cadre des présentes qu'aux fins d'exécution des présentes. Il reconnaît et accepte expressément que ces documents, éléments, données et informations sont des informations confidentielles soumises aux stipulations de l'article « *Confidentialité* ».

2.4 Le Prestataire garantit le Client contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou revendications quelconques qu'il pourrait subir du fait de la violation, par le Prestataire, de l'une quelconque de ses obligations aux termes du Contrat. Le Prestataire s'engage à payer au Client tous les frais, charges et/ou condamnations qu'il pourrait avoir à supporter de ce fait.

3. Obligations communes aux Parties

Chacune des Parties s'engage, dans la réalisation et l'utilisation des Services, à respecter les lois et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte à l'ordre public.

Elles s'engagent en outre à se fournir tous les documents, éléments, données et informations nécessaires à la bonne exécution du Contrat. Plus généralement, elles s'engagent à coopérer activement entre elles et de bonne foi en vue de la bonne exécution du Contrat et à s'informer mutuellement de toutes difficultés liées à cette exécution.

4. Propriété intellectuelle

Le Contrat n'affecte en rien les droits de propriété intellectuelle préexistants de chacune des Parties.

4.1 Propriété intellectuelle du Client

Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus de toute nature exploités par le Client dans le cadre de son activité et communiqués au Prestataire en vue de la réalisation des Services sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits des producteurs de bases de données en vigueur.

Tous désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, réutilisations, copies et plus généralement, tous actes de reproduction, représentation, diffusion et utilisation de l'un quelconque de ces éléments, en tout ou partie, lorsque ces actes ne sont pas rendus nécessaires par l'exécution du Contrat, ou qu'ils n'ont pas été préalablement autorisés par le Client, sont strictement interdits et pourront faire l'objet de poursuites judiciaires.

Le Prestataire ne bénéficie au titre des présentes que d'une licence d'utilisation sur les éléments auxquels il aurait pu avoir accès ou qui lui seront transmis par le Client, pour la durée du Contrat et aux seules fins d'exécution de celui-ci.

4.2 Cession des droits de propriété intellectuelle du Prestataire

Le Prestataire cède l'ensemble des droits patrimoniaux sur toutes œuvres susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur dans le cadre de l'exécution des Services (les « **Créations** »), en ce compris les ébauches, esquisses brouillons et travaux préparatoires (y compris s'ils portent sur des pistes créatives qui n'ont pas été poursuivies).

Cette cession est consentie au profit du Client sans restriction ni réserve, en pleine propriété, à titre exclusif et définitif, le Prestataire s'interdisant ainsi d'exploiter lui-même les Créations ou de consentir un quelconque droit sur celles-ci à un tiers, sans l'accord écrit du Client. Elle est consentie pour toute la durée légale de protection du droit d'auteur, pour le monde entier et pour toutes formes d'exploitation connues ou inconnues à ce jour, prévisibles ou imprévisibles.

Les droits ainsi cédés comprennent :

- a) le droit de reproduire et le droit de fixer les Créations en totalité ou en partie, en tout format, sur tout support notamment papier, électronique, numérique, informatique, magnétique, optique ou vidéographique, sur tout produit ou packaging, de quelque nature qu'il soit et par tout procédé matériel ou immatériel, que ces supports, produits, packaging et procédés soient existants ou à venir, prévisibles ou imprévisibles ;

- b) le droit de fabriquer, utiliser, éditer, distribuer, diffuser et commercialiser les Créations ou de les diffuser à titre gratuit, en autant d'exemplaires qu'il plaira au Client, en totalité ou en partie et par tous circuits de commercialisation, de distribution ou de diffusion ;
- c) le droit de représenter et d'exposer publiquement les Créations, en totalité ou en partie, à titre gratuit ou payant, en tous lieux physiques (salons professionnels et lieux publics, sans que cette énumération soit limitative) ou immatériels, à travers tous médias, tous réseaux et tous moyens de diffusion, de quelque nature qu'ils soient, existants ou à venir, prévisibles ou imprévisibles, tels que, sans que cette liste soit limitative, les réseaux de communication dont internet et la téléphonie mobile, la projection publique, la télédiffusion, la radiodiffusion ou l'affichage ;
- d) le droit d'utiliser les reproductions et/ou représentations des Créations réalisées selon les modalités décrites ci-dessus, à des fins promotionnelles, ou à des fins de communication, commerciales ou non ou dans un cadre publicitaire ;
- e) le droit d'adapter, traduire, modifier, arranger, transformer et corriger les Créations, notamment, sans que cette liste soit limitative, le changement de format ou de couleurs des Créations ou encore l'apposition sur ceux-ci, par le Client, de son nom, de sa marque et de son logo, pour tenir compte en particulier de contraintes techniques, matérielles ou commerciales ou pour tout autre motif ;
- f) le droit d'utiliser les Créations, en totalité ou en partie et de quelque manière que ce soit (par l'association, l'incorporation, l'adaptation ou la modification des Créations, sans que cette liste soit limitative) afin de réaliser d'autres produits ou packagings ;

La présente cession comprend le droit pour le Client d'effectuer toutes démarches et de procéder à toutes formalités, y compris de renouvellement éventuel, en vue du dépôt et de l'enregistrement des Créations auprès de tout organisme habilité sur le fondement du droit des marques, des dessins et modèle ou de toute autre protection reconnue au titre de la propriété intellectuelle, dans le monde entier.

Les droits décrits ci-dessus pourront être exploités directement par le Client, cédés ou concédés par lui à des tiers, en tout ou en partie, selon les conditions et modalités qu'il jugera les plus appropriées.

Il est rappelé que les présentes n'emportent pour le Client aucune obligation d'exploiter les Créations, le Client demeurant totalement libre de les exploiter ou non.

Dans l'hypothèse où le Prestataire fournit des développements informatiques au Client dans le cadre du présent Contrat, il s'engage à n'utiliser que des licences open source qui permettent une exploitation propriétaire par le Client. De plus, il lui est strictement interdit d'insérer dans ses lignes de code des programmes malveillants, cookies ou tout autre procédé de collecte des données personnelles des utilisateurs à ses propres fins.

Le Prestataire garantit au Client qu'il détient l'intégralité des droits relatifs aux Créations. Il garantit que les Créations ne constituent pas une contrefaçon, et que la présente cession ne porte

pas atteinte aux droits de tiers, quels qu'ils soient. Le Prestataire garantit d'une manière générale le Client que rien ne peut faire obstacle à la libre exploitation des Créations par le Client.

En conséquence, le Prestataire garantit le Client contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence et/ou parasitaire auquel la présente cession porterait atteinte.

Le Prestataire accepte qu'en cas de (i) remise des fichiers par dépôt sur un équipement informatique ou un espace de stockage (y compris de type cloud) appartenant au Client, (ii) stockage des lignes de code dans un logiciel de gestion de versions décentralisé, les données recueillies sur les équipements informatiques du Client ou, le cas échéant, dans l'interface de gestion de son espace de stockage, ou du logiciel de gestion de versions décentralisé, font foi entre les Parties, en particulier quant au nom, au contenu et à la date des fichiers déposés et font ainsi également foi des Créations réalisées par le Prestataire et objet du Contrat.

En tant que de besoin, le Prestataire consent au Client une licence non exclusive à titre gratuit sur tous éléments autres que les développements, intégrés à ces derniers et livrés avec ceux-ci, à savoir notamment ses outils standards, logiciels, applications et briques ergonomiques, fonctionnelles ou techniques, acquis ou développés préalablement à la signature des présentes. Cette licence est consentie pour toute la durée des droits d'auteur, pour le monde entier et aux mêmes fins que celles visées précédemment, sans restriction ni réserve.

5. Confidentialité

Chacune des Parties s'engage à garder strictement confidentiels tous les documents et informations de nature juridique, commerciale, industrielle, stratégique, technique ou financière relatifs à l'autre Partie ou détenus par celle-ci dont elle aurait eu connaissance à l'occasion de la conclusion et de l'exécution du Contrat et à ne pas les divulguer sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

Cette obligation de confidentialité s'étend à l'ensemble des employés, collaborateurs, stagiaires, dirigeants et mandataires des Parties ainsi qu'à leurs conseils affiliés et cocontractants, auxquels ne pourront être transmis des documents ou informations confidentielles que s'ils sont tenus à la même obligation de confidentialité que celle prévue aux présentes.

Celle-ci continuera à produire ses effets pendant les 5 ans suivant la fin des relations entre les Parties.

6. Intuitu personae – sous-traitance

Le présent Contrat est réputé avoir été conclu en considération de la personne des Parties et de ce fait, celles-ci ne délégueront et ne céderont aucun des droits au titre du présent Contrat, ni ne confieront à un tiers l'exécution de tout ou partie de leurs obligations, sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

Si, avec l'accord du Client, le Prestataire a recours à des sous-traitants aux fins de réalisation des Services, il s'engage à faire respecter par ses sous-traitants les mêmes obligations contractuelles

que celles auxquelles il se soumet dans le cadre du présent Contrat. Le Prestataire restera en tout état de cause seul responsable de la bonne exécution des Services à l'égard du Client.

7. Résolution

7.1 Résolution pour manquement

En cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat, celui-ci sera résolu de plein droit 15 jours après réception par la Partie défaillante d'une mise en demeure, restée sans effet, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la Partie défaillante.

7.2 Effets de la fin du Contrat

La fin du Contrat entraîne la fin des Services. Elle est sans incidence sur les dispositions des présentes ayant vocation à perdurer au-delà, et notamment les articles « *Propriété intellectuelle* » et « *Confidentialité* ».

8. Autonomie du Contrat, divisibilité et modifications

Le Contrat représente l'intégralité des engagements existant entre les Parties. Il remplace et annule tout engagement oral ou écrit antérieur relatif à l'objet du Contrat.

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront leur force et leur portée. Les Parties se rapprocheront alors pour arrêter de bonne foi les amendements nécessaires afin que chacune d'elle se trouve dans une situation économique comparable à celle qui aurait résulté de l'application de la clause frappée de nullité.

Toute modification ou avenant au Contrat devra faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties, pouvant intervenir par échange d'emails.

9. Signature électronique

Il est entendu entre les Parties que le Contrat pourra être signé par tout moyen électronique, les Parties reconnaissant la fiabilité du procédé lui conférant ainsi la même valeur juridique qu'une signature manuscrite au sens de la loi.

10. Loi applicable et juridiction

Le Contrat est soumis au droit des contrats des **Etats Unies D'Amérique (United States Of America Contract Law)** et sera régi et interprété selon ce droit.

En cas de litige entre les Parties concernant sa validité, son interprétation ou son exécution, les Parties s'efforceront de régler leur différend à l'amiable. A défaut d'accord dans le mois suivant la première notification par tout moyen écrit adressée par une Partie à l'autre concernant le

différend concerné, celui-ci sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du lieu du siège du Client, y compris en cas de pluralité de défendeurs et d'appels en garantie.

Fait à Washington DC, le 29 Mai 2024

En 2 exemplaires originaux,

Pour le Client

Nom : Franklin Nkokam Ngongang

Pour le Prestataire

Nom :